

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1722/2538

นาย ประสิทธิ์ จิตมุง
นางสาว อัจฉรา เล็กวงษ์
นาง เสาวลักษณ์ ธงภักดี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 290

คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่มีข้อความว่าผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์
สินอื่นๆของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่ผู้ร้องได้อ้างในคำร้องว่าผู้ร้องเป็น
เจ้าหนี้จำเลยตามคำพิพากษาได้สืบทราบว่าโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพย์สินของจำเลยและได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วถือได้ว่าเป็นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ที่สมบูรณ์แล้วไม่เคลือบคลุมส่วนผู้ร้องจะ
สามารถเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยได้หรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้อง
นำสืบกันในชั้นพิจารณา

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษายอมให้จำเลยชำระเงินจำนวน
208,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่
2 สิงหาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม
คำพิพากษายอมโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ เลขที่ 91 ตำบลพลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีต่อมาวันที่ 17
ตุลาคม 2534 โจทก์ประมูลซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวได้ในราคา 15,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้จำเลยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 682/2534 เป็นจำนวน 939,000บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 มีนาคม2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินของจำเลยและขายทอดตลาดแล้ว จึงขอให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลย

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องของผู้ร้องไม่ได้กล่าวว่าผู้ร้องไม่อาจเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยได้อีก เป็นคำร้องที่ไม่ครบหลักเกณฑ์ที่จะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ถือว่าเป็นคำร้องที่ไม่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเฉลี่ยเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่มีข้อความว่าผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินอื่น ๆของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา เป็นคำร้องที่เคลือบคลุมเห็นว่า ผู้ร้องได้อ้างในคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้จำเลยตามคำพิพากษาได้สืบทราบได้ว่าโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลย และได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ถือได้ว่าเป็นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ที่สมบูรณ์แล้วไม่เคลือบคลุม ส่วนผู้ร้องจะสามารถเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยได้หรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องนำสืบกันในระดับพิจารณาฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ